

כה:

עין משפט
נר מצוה

שז א מ" פ"ד מהל' עבדים
הל"ן:

הלכה א טוש"ע אה"ע סי'
הנו חנו' א:

יח ד מיי פ"ד מהל' ערכין
הל"כ:

צ"ל ה' מ"י שם ה"ל כ"ז וע"י
צ"מ:

בא ז מיי פ"ד מהל' ערכין
הל"א:

הגהות הב"ח

(ח) גמ' צעל מוקיס לה דהוה
 ירית לה או דילמא: (ג) רש"י
 ולי ועלעז עברי וכו' גאלה צו
 ז"כ טל: טל: ד"ה או דילמא
 נן וכו' היכא דיורשה בנה נוטל
 ננכסיס הראוייס. קן תריך להיות
 מצינו דלון צעל וכו' נמחק:
 (ד) ד"ה צכנסי וכו' לנכסן הסד'
 אחר מ"מ מתנה לכהנים
 צכסי עזרם:

מוסף רש"י

[illegible]

י"י נוסחאות

[illegible]

שיטה מקובצת

[illegible]

בלום יש יבום אלא במקום שאין בן. פי' ועדיף טפי מן אמה
 צהאי מילתא אבל אין לפרש כדמשמע לפוס ריהטא דשום
 הס דבבר הזה והוא ליה בן עדיף בייעדה ועבד עברי דלא משמע
 כך ביש נוחלין (ב"ב דף קט.) למסיק דבת קודמת לאב ולאח מטעם זה
 לענין יבום מן אב וכן כי הדדי נינהו
 לענין צדקה ממי בן וכן כי הדדי נינהו
 אלאמה ע"כ אנו צריכין לומר דמטעם
 זה בן עדיף טפי מאח:

ל"ל אחרתו שלו ואין זו שריו. וס"ת
אינו אלא לאחר ור

[illegible]

דברי שמעון מ"ב. תימא שהרי
נחמיה שאל הספר מ"ט
דרי יהודה אלמא טעמא דר"ש
מסתבר

בחגם ורבי [יהודה] נמי גילף מכבש עצרת ד

הבהמים של משמר היוצג נכנסין לתוכה פ' כ"ו והיא תטועה צידם: ט'
ממקדיש בים. במקדיש בית כמצי (ויקרא טז) כי יקדיש את בית
לעולם מיד הקדש בלא דמים כדכתיב הם והעריבו הים וג'
התא' אף שזה אחזה לא תאלה מיד הקדש בלא דמים הילכך
בתוס' להכניס ואי לא נאחזה היצי' בהים דמי מנשים שקל וס'
כבשי עזרת ושדה אחזה מכ"ד מתנות כהונה יניחו (במדבר

[illegible]

אין מקדישין פרק שביעי ערכין

פ' ועדיף טפי בן מאח
שמע לפוס ירהטא שדוים
ה ועבר עברי דלא משמע
ודמת לאז ולאח מטעם זה

גב' לאיש אחר. והיה השדה נצאחור ציובל לכהנים: ולא נצ.
שאל גאלה בנו אינה יוראה לכהנים אלל לאצוי: הרי אח אמה.
שיא באחר ותאל לכהנים: ליעידה. שאל קנה אצוי אמה העבריה
ו ורואה בה יעדה לו מיעדה ואין כרץ לקדשה בצפס אחר אלל
באומה אחר בה אצוי כשקנאה

גמ' ת"ר יאם לא יגאל את השדה בעלים
ואם מכר את השדה גיבור לאיש אחר
לאחר ולא לבן אחר ואומר לאחר ולא לבן או
אינו אלא לאחר ולא לאה כשהוא אומר
איש הרי אח אומר הא מה אני מקיים
אחר ב' ולא לבן ומה ראית לרבות את הבן
ולתוציא את האח מרבה אני הבן שכן קם
תחת אביו א' לעידה ולעבד עברי אדרבה
מרבה אני את האח שכן קם תחת אחיו
ל' יבוס כלום יש יבוס אלא במקום שאין יבן
הא יש בן אין יבוס ותיפוק ליה דהכא תרתי
והכא חדא משום דעבד עברי מהאי פירכא
בגמ' הוא דנפקא ליה כלום יש יבוס אלא
במקום שאין בן בעי רבה בר אבוח בת מהו
בשטמעימיר שדה לאביה כיון דלענין יבוס
בן ובת כי הדרי פטרי מוקמה או דילמא
כיון דלענין נחלה בת במקום בן כי אחר דמיא
לא מוקמה ת"ש דתנא דבי ר' ישמעאל כל
שהוא אחר במקום בן והא גמ' במקום בן
כי אחר דמיא בעי ר' יורא אשה מי מעמיד
לה שדה בעל מוקם לה ו' שכן יורשה א"ד
בן מוקם לה שכן נוטל בראוי כבמוחזק ה' יקו
כעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הקדישה
פחות משתי שנים לפני היוכל מהו שתצא
לכהנים א"ל מאי דעתך ונגרע מערכך והיה
השדה בצאתו ביוכל דבת גירעון אין דלאו
בת גירעון לא אדרבה אם לא יגאל ג' השדה
והיה השדה בצאתו ביוכל והאי גמ' בת
גאולה היא: גאלה אחד מן הכהנים כו':
ג' תנו רבנן לכהן תהיה אחוזתו מה ת"ל מגין
לשדה היוצא לכהנים ביוכל וגאלה אחד מן
הכהנים מגין שלא יאמר הואיל ויוצאה לכהן
הרי תחת ידי ותהא שלי ודין הוא בשל
אחרים אני זוכה בשל עצמי לא כ"ש ת"ל
אחוזתו אחזה שלו ואין זה שלו הא כיצד יוצא
מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים:
מתני' א' יהגיע יוכל ולא נגאלה הכהנים
כנגסין לתוכה ונותנין את דמיה דברי ר' יהודה
ד"ש אומר כנגסין ולא נותנין ר"א אומר לא
כנגסין ולא נותנין אלא נקראת שדה רטושין
עד היוכל השני הגיע היוכל השני ולא נגאלה
נקראת ו' רטושין רטושין עד היוכל השלישי
לעולם אין הכהנים כנגסין לתוכה עד
לשניגאלה אחר: גמ' מ"ש דרבי יהודה גמר
קודש קודש ממקדש בית מה להלן קודש
אף כאן בדמים ור"ש גמר קודש קודש
מכבשי עצרת מה להלן כהנם אף כאן
מכבשי עצרת דנין קדשי בדק הבית
מקדשי

כ' והיא חלוטה בדם: **שדה רעושין**. עוובה עד שיגאלנה אחר וכשיגיע יוצל תלא מידו לכהנים: וקראו לו כי יקדש את ביתו קדש ובשדה אחוזה חביב (שם) נאלמו ביובל קודש וגו' מה בית לא יב' הם והעריכו הכהן וגו' וזית לא נפקא לכהנים לעולם אלא שדה אחוזה לחודה דגזירת מלך דש' בלא דמים הילכך כי פריך לה אחר הרי דמיה לבדק הבית הקדש וכי מטוי יוצל נפקא מידי חמשים שקל וסקלי לה: נכבשי עשרת חביב (ויקרא כג) קודש יהיו לה' לבקן (ו') וזית כהונה יניחו (במדבר יח) אבל בית לא הוא לעולם לכהנים ואפי' גאלה אחר מיד הקדש: מאי

את דמיה: [כתיב הכא קדש לה' כשדה החרום וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש] מה להלן [בבית]
[אף כאן בדמים: מנבשי עצרת. דכתיב בהן קדש יהיה לה' לכהן בחנם]: דנין קדשי בדק הבית ב'ו'. דבין
בדק הבית:

הרא"ש ז"ל: ואנ"י דמקרא ויכנס שדה
 דבחה קרא גופיה כתב לשון וכן ע"כ
 יא לא גבר שדה החורב דאיתקש ליה שהוא לכהנים בחיתם, ולמקן (כט.) דקאמר בשדה החורב דבא ללמד ונמצא למד נימא שבא ללמד לשדה אחת
 יא לא יליף קדש קדש מחטאת ואשם שהם מתנה לכהן, וי"ל משום דברשדה אחוהו כתיב לכהן וילפינן מכבשי עצרת דכתיב בהו לכהן וא ממשכבי ש

מסורת הש"ס

(א) ז"צ קח: קדושין יז, (ב) ז"ק
קט: (ג) [לעיל כד, (ד) [במדבר
כז, (ה) [שייך לעמ' טו,]

תורה אור השלם

1. ואם לא יגאל את השדה
ואם מכר את השדה לאיש
אחר לא יגאל עוד;
ויקרא בו כ
2. ואם אחר היבל יקדיש
שדהו וחשב לו הכהן את
הכסף על פי השנים הנותרות
עד שנת היבל ונגרע מעשרו;
ויקרא בו יח
3. והיה השדה בתאם אביו
קדש לוי בשדה החזק לכהן
תהיה אחרתו; ויקרא בו כא

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

כדרכתיב תשמטנה ונטשה
ומתרגמין ותרגשה (עד יוכל
שיון): רמושי תרגש, שלא יגע
אדם בה עד הויבול' **לעלום**
אזכה כהנים נכנסין לתוכה עד
שלאגלה אחרי הדיבור כדרכתיב
ויאמ מכר את השדה גזבר לאיש
אחר לא יגאל עוד לבעלים לא
והיה השדה בציאות ביבול: **גמ'**
מ"סדר' הורה, דקאמר הכא ונותן
רבים. דכתיב יסף חמישית סכף
תובין דמי שדה אחוה הוו קרשי

(f) צד' וילנא (ע"פ כי"ר): מלוג.

שתהא לכהנים בחינם, וי"ל לפי דכתיב ביה לכהן. הרא"ש ז"ל: